InDret

Vicis en l'execució de l'obra
Qui respon?

Comentari a la STS, 1a, 27.2. 2004

Oliver García Muñoz
Advocat
Uría & Menéndez, Advocats

Working Paper núm.: 239
Barcelona, juliol de 2004
www.indret.com

1. Antecedents

Sorgits determinats vicis constitutius de ruïna funcional, que no s'especifiquen en el *factum* de la Sentència, la mercantil "Construccions A. Casado, SA", contractista de les obres (en endavant, la "Contractista"), va ser demandada per la via de l'acció decennal prevista en l'art. 1591 del Codi civil. La SJPI núm. 3 de Càceres de 16.9.1994 va entendre que els vicis i defectes ruinògens al·legats obeïen a una defectuosa execució de l'obra, imputable als partícips que van exercir funcions relatives a l'execució, això és, tant a la Contractista com a l'arquitecte director de l'obra i a l'aparellador; donada la impossibilitat d'individualitzar les responsabilitats i havent estat demandada únicament la Contractista, el Jutjat va condemnar a la dita entitat a abonar la indemnització reclamada. La SAP de Càceres de 20.4.1995 va confirmar el pronunciament de primera instància.

Amb posterioritat als fets, la Contractista exercita acció de repetició, a l'empara de l'article 1145.2 del Codi civil, enfront de l'arquitecte autor del projecte, D. Gabino, contra l'arquitecte director de les obres, D. Pedro Enrique i contra l'arquitecte tècnic D. Miguel, per la qual reclama que li siguin reintegrades les quantitats satisfetes com a conseqüència de les deficiències existents a l'edifici, que ascendeixen a 264.702,57 € (44.042.803 ptes.).

La SJPI núm. 1 de Càceres de 14.10.1997 estima en part la demanda: condemna al projectista a abonar 185.291,80 € (30.829.962 ptes.), al director de l'obra a abonar 26.470,25 € (4.404.280 ptes.) i a l'aparellador, 24.667,21 € (4.104.280 ptes.). La SAP de Càceres, Sala civil, de 20.2.1998, confirma la resolució de primera instància. L'arquitecte projectista recorre en cassació i el TS, mitjançant *Sentència del Tribunal Suprem, Sala 1a, de 27 de febrer de 2004 (Ar. 63658),* admet el recurs a tràmit i desestima la demanda contra el recurrent, que queda absolt de les peticions.

2. La relació solidària en el deure reparar els danys amb pluralitat de subjectes responsables i l'acció de regrés

L'article 17.2 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació (en endavant, la LOE) estableix com a regla general que la responsabilitat civil serà exigible en forma personal i individualitzada, tant per actes o omissions propis, com per actes o omissions de persones per les quals, d'acord amb aquesta Llei, s'hagi de respondre; en els casos en què la responsabilitat hagi d'imputar-se a diversos copartícips, sempre que aconsegueixi provar-se el grau de participació de cadascun d'ells, la responsabilitat exigible serà parciària.

En la responsabilitat per vicis constructius conviuen múltiples quefers professionals d'especialització tècnica complexa, la qual cosa suposa la concurrència de diversos tècnics en l'activitat d'on el dany dimana; el fenomen constructiu dificulta que la víctima dels vicis, aliena al procés tècnic constructiu i, de vegades també, sense accés a l'obra i els seus detalls, pugui particularitzar o concretar responsabilitats o els seus diversos nivells o incidències. És per això que, per al cas de no poder-se determinar amb exactitud la repercussió causal en el fet danyós de

la conducta de cadascun dels tècnics responsables, es presumeix allò que la jurisprudència[1] ha creat i identificat amb el terme de *solidaritat impròpia* o principi de responsabilitat solidària dels implicats en el succés, que entra en joc com a últim remei per esmenar el defecte d'impossibilitat de discernir responsabilitats exclusives de cadascun de qui intervé a l'obra, com a aplicació específica del principi "favor creditoris" i com a garantia enfront dels creditors perjudicats, en assegurar l'efectivitat de la indemnització. En aquest sentit, la LOE, a l'art. 17.3 afegeix que, "no obstante, cuando no pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase debidamente probada la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervención de cada agente en el daño producido, la responsabilidad se exigirá solidariamente".

Constitueix doctrina consolidada a la Sala Civil del TS que quan la responsabilitat té caràcter solidari, recau sobre cadascun dels causants l'obligació de reparar el dany íntegrament, la qual cosa implica lògicament que el perjudicat pugui dirigir-se indistintament contra tots els responsables o contra qualsevol d'ells particularment, així que s'exclou la possibilitat que el deutor solidari demandat pugui oposar amb èxit situacions de litisconsorci necessari.

La solidaritat impròpia implica en conseqüència el naixement del dret a una *acció de repetició* en favor del deutor solvens enfront de la resta d'agents de l'edificació responsables, hagin estat o no demandats en el procés principal.[2]

> Encarna CORDERO[3] considera, en oposició a la doctrina majoritària del TS, que sí que és exigible i desitjable el consorci passiu en aquests casos de solidaritat, entenent que una sentència no pot tenir efectes enfront d'aquells copartícips en la construcció no demandats, tenint en compte que la finalitat d'aquella institució processal és la d'impedir que resultin afectats els qui no van ser escoltats en judici i la d'evitar la possibilitat de sentències contradictòries, així que, sense l'exigència de consorci, el condemnat "solvens" s'exposa que, en via de regrés, els copartícips quedin absolts.

En el cas examinat, la Contractista, única demandada en el procés principal, fa front a la condemna donada la impossibilitat d'individualitzar les responsabilitats, amb fonament en la solidaritat enfront del perjudicat de tots els intervinientes en els fets causants del dany, solidaritat que, segons el Tribunal, "no impide a ninguno de ellos dirigirse posteriormente contra los demás intervinientes en la ejecución de la obra para demostrar el tanto de culpa que cada uno hubiera tenido y el reintegro correspondiente en su caso".

Respecte de la relacions entre el procés principal i el motivat per l'acció de regrés, la sentència analitzada, amb base en la solidaritat impròpia i la falta d'exigència de litisconsorci, i per

---

[1] ***STS, Sala 1ª, 27.2.2003*** (Ar. 2515), *MP: Xavier O'Callaghan Muñoz* i ***STS, Sala 1ª, 22.3.2002*** (Ar. 2285), *MP: Teófilo Ortega Torres* , entre d'altres.

[2] En el nou règim de responsabilitat contractual per ruïna, la Disposició Addicional 7ª LOE permet que l'acció de regrés pugui iniciar-se al mateix procés instat pel propietari perjudicat, sempre que el seu titular la exerciti eventualment, pel cas de ser condemnat front al propietari demandant. Així doncs, el titular de l'acció de regrés podrà, en virtut del règim de responsabilitat contractual previst a la LOE, a més d'exercitar-la amb posterioritat, en un altre procés judicial diferent al principal en el qual es van dirimir les responsabilitats externes, exercitar-la alternativament al mateix procediment principal en què és demandat pel perjudicat pels vicis o defectes de l'art. 17 LOE

fonamentar la coherència entre pronunciaments judicials, distingeix, en el seu FJ. 4rt, dos supòsits: (i) quan en el procés principal precedent no hagin quedat resoltes les responsabilitats derivades de la intervenció en l'execució d'aquells que no van ser demandats o bé, quan havent estat demandats algun o alguns de la resta dels agents de la construcció, no es concreti la quota de responsabilitat individual atribuïble a cadascú, l'acció de repetició es canalitzarà "ex novo"; (ii) per contra, si algun o alguns dels demandats són jutjats pel que fa a la seva responsabilitat, o fins i tot sense haver estat demandats es qualifica la seva conducta o intervenció en l'acte ilícit, "la eventual repetición deberá respetar lo resuelto o declarado, evitándose así posibles resoluciones contradictorias o vulneración del principio "non bis in idem", así que lo enjuiciado o valorado en el anterior proceso ha de vincular el contenido de la resolución de la pretensión de repetición".

3. La imputació de responsabilitat per vicis d'execució

En el procés principal del que porta causa l'acció de repetició exercida per la Contractista, la responsabilitat derivada dels fets va ser atribuïda a tots els partícips que van exercir funcions relatives a l'execució de l'obra, això és, tant a la Contractista, per la pròpia definició dels vicis, que impliquen una omissió en el compliment de les més elementals normes de la bona construcció, com també a l'arquitecte director, "a la vista del gran número, importancia y ostensibilidad de los defectos" i a l'aparellador, "en orden a los materiales, proporciones y mezclas y ordenar la ejecución material de la obra con sujeción al proyecto y a las buenas prácticas de la construcción", excloent la responsabilitat imputable al promotor i a l'arquitecte projectista, que no van intervenir en l'execució obra.

És clar que quan un edifici s'arruïna per defectes de construcció material, la responsabilitat serà indiscutiblement imputable al constructor que, en compliment de la seva obligació de resultat, o bé no ha interpretat com devia les ordres dels directors facultatius (o s'aparta d'elles), o bé ha escamotejat en qualitat i quantitat, i en benefici propi, els materials emprats per a la construcció. No resulta tan evident, al contrari, l'atribució de responsabilitats a la resta dels tècnics que intervenen en el procés d'execució de l'obra.

4. La responsabilitat del director de les obres

La funció de direcció de l'obra se situa en la fase d'execució del projecte i és per això que les obligacions del director de l'obra se sintetitzen en el deure procurar que la construcció s'executi tant d'acord amb les normes constructives especificades en el projecte (o si alguna quedés sense especificar, d'allò que es decidís en obra), com també d'acord amb les normes legals i tècniques en la construcció. Per a la consecució d'aquest objectiu genèric propi de la direcció de l'obra, el de plasmar adequadament el projecte en una realitat fàctica, corresponen a l'arquitecte director una pluralitat de competències i funcions que podem sintetitzar en el deure d'interpretació

[3] CARRASCO PERERA, A., CORDERO LOBATO, E., i GONZÁLEZ CARRASCO, Mª. C., *Derecho de la Construcción y la Vivienda*, Dilex, 4ª ed., Madrid, 2003, pàgs. 387-389.

tècnica, econòmica i estètica del projecte d'execució i en l'alta direcció o "vigilància mediata" de l'execució de l'obra mitjançant la coordinació de l'equip tecnicofacultatiu, així com en l'adopció de les mesures necessàries per portar a terme el desenvolupament del projecte d'execució.

Amb independència que el tècnic projectista i el director de l'obra coincideixin o no en una mateixa persona, el tècnic que assumeixi la funció de direcció de l'obra respondrà per un vici de direcció en els casos en què els danys procedeixin d'una falta de previsió o d' insuficiència en el projecte, amb base en la missió del director de l'obra de resoldre les contingències que es produeixin en la fase d'execució, havent de modificar, si escau, el projecte que s'hagi revelat inviable en el desenvolupament de la construcció (deure de previsió de deficiències i la seva esmena que es desprèn de la normativa que defineix la seva funció, especialment de l'article 12 LOE).

No és aquest el supòsit que ens ocupa en el cas examinat, perquè ha quedat acreditat que hi ha una correcta i adequada previsió a la projecció de l'obra i la ruïna funcional obeeix únicament a què les previsions projectades no s'han dut a terme en el procés d'execució. Aquesta circumstància determina que la imputació de responsabilitat residirà en la falta de vigilància, control i inspecció que l'*iter* constructiu constitueixi una fidel traducció fàctica d'allò que s'ha projectat, és a dir, en una desviació o desajust respecte del projecte.

Malgrat això, el deure de vigilància mediata de l'arquitecte director no li fa responsable de qualsevol vici d'execució de l'obra. En efecte, la doctrina i jurisprudència dominants entenen que no respondrà el director de l'obra quan quedi provat que els defectes tenen el seu origen en l'esfera de risc d'un altre partícip en la construcció, sense que la mera emissió del certificat final d'obra o el mer fet de dirigir una obra d'edificació puguin servir com a criteris d'imputació (CORDERO LOBATO)[4].

En concret, l'arquitecte director de l'obra respondrà d'un vici o defecte per deficient execució de l'obra (i) no sols quan estiguem davant **defectes greus que recauen sobre elements essencials de la construcció i que afecten necessàriament l'estructura, solidesa i seguretat de l'immoble** (pilars, forjats, fonaments...), la qual cosa l'art. 17 LOE identifica amb els vicis que afecten elements estructurals de l'immoble i comprometen directament la seva resistència mecànica i estabilitat (ii) sinó que, a més a més, i pel cas que ens ocupa, respondrà l'arquitecte director dels **vicis d'execució que, malgrat recaure sobre elements secundaris o no estructurals** de l'obra, constitutius de ruïna funcional de l'immoble, **siguin diversos o generalitzats**, de tal forma que resultin fàcilment perceptibles o detectables a primera vista, mitjançant una mera inspecció ocular, la qual cosa es correspon amb la funció d'alta o mediata vigilància. D'aquesta manera, l'arquitecte superior podrà respondre perfectament, per omissió del seu deure de vigilància, de vicis funcionals clarament manifestos, sempre que afectin de forma generalitzada a tota l'obra i siguin de fàcil o evident percepció.

[4] CARRASCO PERERA, Ángel, CORDERO LOBATO, Encarna i GONZÁLEZ CARRASCO, Carmen, *Derecho de la construcción y la vivienda,* Dilex, Madrid, 4ª ed., 2003, pàgs. 382-383.

En aquest sentit, en la ***STS, Sala 1a, 22.1.2003*** *(Ar. 128), MP: Ignacio Sierra Gil de la Cuesta*, es confirma la condemna, per la ruptura de la conducció del suministrament d'aigua, de l'arquitecte superior perquè malgrat que l'obra es va construir de conformitat al projecte tècnic escaient per ell elaborat, s'ha derivat finalment un vici sobre el sòl per falta de vigilància en l'execució. En aquest supòsit, la Sala parteix de l'objectivació de la culpa per, davant l'existència d'una diligent projecció, presumir la negligència en la feina de vigilància i inspecció i imputar així el dany a títol de vici de direcció, categoria que sembla aquí entrar en joc davant la falta de vicis en el projecte.

És molt extensa la jurisprudència sobre vicis de direcció imputables a l'arquitecte superior per faltar a la fidelitat d'allò que s'ha projectat, que porten com a conseqüència una *generalitzada o flagrant ruïna funcional* de la construcció, tal com es justifica en el cas examinat, ja sigui perquè es tracti de vicis manifests que per afectar la pràctica totalitat de l'obra haurien d'haver estat detectats a primera vista, ja sigui per haver-se derivat els defectes de l'execució d'una partida d'obra prolongada en el temps, i que, per tant, podien haver estat detectats en un moment o altre, malgrat la no exigència de permanència constant a l'obra del director. Citem com a exemple algunes resolucions d'Audiències provincials respecte d'això:

> La ***SAP Toledo, Secció 1a, 12.1.2000*** (Ar. 150), *MP: Julio Tasende Calvo,* resol un supòsit de responsabilitat contractual per vicis constructius consistents en humitats diverses i fissuracions al paviment, l'entitat i generalitat dels quals fa que haguessin de ser observats i corregits oportunament per l'arquitecte projectista i directe. La ***SAP Alacant, Secció 4a, 23.11.2000*** (Ar. 2001/52223), *MP: María Amor Martínez Atienza,* al·ludeix, a què "en algunos casos la responsabilidad del arquitecto se haya basado en la misma diversidad o generalización de los defectos constructivos apreciados, que no debieron, en el proceso de la ejecución de las obras que determinaron su materialización, pasar desapercibidos para la alta dirección de la obra que corresponde al arquitecto, si hubiera actuado con la debida diligencia" (FJ. 3er). En la ***SAP Palència, Secció Única, 25.4.2001*** (Ar. 157532), *MP: Mauricio Bugidos San José,* i en relació a les deficiències que s'observen en canalons, l'AP entén que "incluso a ojos de profano parece evidente cómo la colocación de canalones no es ejecución de un día, puesto que al ser varias las unidades de construcción fue un defecto que debió ser observado por el señor arquitecto en su función de vigilancia mediata" (FJ. 2on). Igualment resol quant als sots existents en el paviment, que eren detectables a simple vista, tenint en compte, a més a més, que l'acerat no s'executa en una escassa durada temporal, i per més que no tingui funció de vigilància immediata, va haver de comparèixer, com a director que és, periòdicament a l'obra i detectar els vicis. Al contrari, s'absol l'arquitecte superior de la condemna a reparar les humitats al semisoterrani per entendre la Sala que la impermeabilització està mal executada, sense resultar detectable en una inspecció ocular.

5. La responsabilitat del director de l'execució material de l'obra

El director de l'execució material de l'obra s'encarrega de la seva vigilància immediata (GULLÓN BALLESTEROS[5]). L'art. 13 LOE el defineix com l'agent que, formant part de la direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l'execució material de l'obra i de controlar qualitativament i quantitativament la construcció i la qualitat d'allò que edifica.

La funció essencial de l'aparellador consisteix en ordenar i dirigir l'execució material de les obres i les seves instal·lacions, duta a terme pel constructor, cuidant del seu control pràctic i organitzant els treballs d'acord amb el projecte que les defineix, amb les normes i regles de la bona construcció i amb les instruccions de l'arquitecte superior, director de les obres. La jurisprudència ha definit la vigilància pròpia de l'arquitecte director de l'execució sobre el que actua o executat pel contractista, com una obligació de control i inspecció immediata, això és, permanent, directa o "a peu d'obra", assiduïtat i immediatesa que requereix el seu deure d'assegurar un correcte desenvolupament pràctic de l'obra segons les normes de la bona construcció i al projecte redactat per l'arquitecte superior. Precisament aquesta concepció, que fa correspondre a l'aparellador el manteniment dels contactes més directes en el procés constructiu, ha vingut a justificar la imputació a l'arquitecte tècnic de vicis d'estricta direcció (això és, que parteixen d'una adequada previsió en el projecte) per defectuosa o inexistent vigilància de l'execució material de l'obra, execució que resulta inadequada i acaba generant danys.

Com a requisit indispensable d'imputació, els danys han de ser relatius a elements no estructurals, que no comprenen la vigilància immediata, de tal forma que obeiran sempre a **aspectes de l'obra majorment funcionals** (el que es coneix com "ruïna funcional", per exemple, deguts a juntes de dilatació, soldadures i a problemes relatius a despreniments d'entaulellats per falta d'adhesió del paviment, a insuficiències quant a aïllaments o humitats, a imperfeccions en sòcols o fusteria o a patologies i carències respecte d'instal·lacions accessòries o annexes a l'obra -elèctriques, aigua, evacuació de fums..., etc.-), encara que l'atribució a l'aparellador de l'obligació de respondre en aquests casos, a diferència del que succeeix amb l'arquitecte director, és independent del grau de generalitat amb què es manifestin els danys a l'obra, és a dir, que l'arquitecte tècnic respondrà per vicis funcionals derivats d'una defectuosa execució material de l'obra, generalment, en qualsevol cas, ja es tracti de vicis funcionals evidents, explícits o generals, que afectin la totalitat de l'obra, en aquest cas la responsabilitat acostumarà a imputar-se-li juntament amb la de l'arquitecte superior i director de l'obra, com ocorre en el cas, com també, *a fortiori*, per vicis funcionals puntuals, concrets o de difícil percepció, fins i tot ocults o no detectables a simple vista mitjançant una mera inspecció ocular.

En aquest sentit, la ***STS, Sala 1a, 2.4.2003*** (Ara. 3001), *MP: José Manuel Martínez-Pereda Rodríguez*, condemna tant a l'arquitecte superior director de les obres com a l'aparellador i contractista per les humitats i filtracions d'aigua succeïdes a l'immoble sinistrat, degudes a una deficient direcció i execució, imputació conjunta a la direcció facultativa que es justifica per tractar-se de danys copiosos, segons la Sala. En la ***STS, Sala 1a, 24.6.2002*** (Ar. 5261), *MP: Antonio Romero Lorenzo*, quant als vicis deguts a canvis entre allò projectat i allò executat i que incideixen en l'aïllament tèrmic i acústic del complex d'habitatges construïts, la Sala els imputa tant a l'arquitecte superior com al tècnic per entendre que no és admissible la distinció entre la vigilància mediata i la immediata que correspon a l'aparellador per atribuir-li a ell en exclusiva la responsabilitat.

[5] GULLÓN BALLESTEROS, Antonio, *Curso de Derecho civil. Contratos en especial. Responsabilidad extracontractual,* Tecnos, Madrid, 1972, pàg. 276.

Igualment, la ***SAP Albacete, Secció 2a, 29.1.2003*** *(Ar. 83990), MP: Antonio Nebot de la Concha*, condemna conjuntament als arquitectes superior i tècnic i a la contractista per les carències elèctriques generalitzades en tot l'immoble. En la ***SAP Burgos, Secció 3a, 2.5.2002*** *(Ar. 186001), MP: Ildefonso Barcalá Fernández de Palencia*, relativa a un supòsit d'humitats en sostres i parets de la planta d'entrecobertes, degudes a la falta d'aïllament, l'AP condemna a l'arquitecte superior director de l'obra juntament amb l'aparellador director de la seva execució (a més del contractista) en considerar que la falta d'aïllament en la coberta constitueix una pràctica normal de qualsevol construcció que qualsevol tècnic en la matèria ha de respectar. La ***SAP Astúries, Secció 5a, 18.1.2001*** *(Ar. 99257), MP: José María Álvarez Seijo*, en relació a les fissures externes, humitats i defectes en murs de tancament de l'immoble denunciats condemna a l'arquitecte superior, projectista i director juntament amb l'aparellador per entendre que en la producció dels perjudicis van incidir tant l'execució no adequada al projecte com la falta de control i vigilància de la direcció facultativa.

Un altre fonament per a la responsabilitat de l'arquitecte tècnic en el present supòsit s'identifica amb el deure d'aquest tècnic d'inspeccionar amb la deguda assiduïtat els materials a emprar a l'obra, fent les dosificacions i barreges pertinents i exigint les comprovacions, anàlisis necessàries i documents d'idoneïtat precisos per a la seva acceptació, de tal forma que respondrà pels danys que es donen a l'obra a conseqüència de l'omissió o negligència en el control de qualitat i resistència en la recepció de materials. La Llei d'Ordenació de l'Edificació al·ludeix també a aquesta funció de verificar la recepció dels productes de construcció, ordenant la realització d'assajos i proves precises. De fet, el TS, en la sentència que examinem, justifica la condemna de l'arquitecte director de l'execució de l'obra precisament en aquesta competència. Generalment, la jurisprudència acostuma a atribuir responsabilitat en aquests casos, juntament amb l'arquitecte director de l'execució, al constructor que aplica, aporta i/o fabrica els productes a l'obra i que incorre així en vici constructiu o d'execució material en contravenció de les més elementals normes de la construcció, que li obliguen també a ell a comprovar la idoneïtat dels materials, amb exclusió, això sí, de responsabilitat a l'arquitecte superior.

6. L'absolució de l'arquitecte projectista

L'arquitecte projectista respon dels danys que es derivin de "vicis de projecció", és a dir, d'una insuficiència, incorrecció o inexactitud en el projecte d'obra, en funció de la normativa aplicable als projectes i d'allò que s'hagi establert al contracte (art. 10.2 b de la LOE), sent el compliment de les normes bàsiques i tecnològiques en l'edificació el criteri fonamental d'imputació de responsabilitat civil a l'arquitecte projectista, en la seva tasca d'elaborar el disseny i programació de l'obra, de tal forma que la seva diligència exigible ve definida per l'estricta observança d'aquella normativa, per exemple, en cas de vicis de projecció consistents en errors de càlcul d'estructures i resistència de l'immoble dissenyat en l'Annex de càlcul de la memòria del projecte, preceptiu amb base en el Decret 462/1971, d'11 de març, de Normes sobre Redacció de Projectes i Direcció d'obres d'edificació, modificat pel Reial Decret 129/1985, de 23 de gener, així com en l'article 4.2.2 de la Instrucció de Formigó Estructural -Reial Decret 2661/1998, d'11 de desembre-, o en cas de vicis del sòl, per absència o deficiència en el projecte d'un estudi detallat de les característiques del terreny en què es pretén edificar, de preceptiu compliment segons l'art. 4.1 de la referida Instrucció de Formigó Estructural.

Malgrat l'àmplia normativa tècnica existent i l'elevat nivell de diligència exigible a l'arquitecte projectista, la jurisprudència ha advertit, en relació amb el contingut dels projectes d'obra, que la missió de l'arquitecte projectista no exigeix que en el seu projecte hagin de contemplar-se aspectes relatius a mers detalls o acabats d'execució de l'obra (com poden ser les juntes de dilatació o grossor del morter de subjecció de les rajoles d'un immoble), aspectes que corresponen a l'esfera de previsió dels encarregats de l'execució material del projecte (constructors), la qual cosa ens condueix a distingir els vicis de projecte dels defectes de mera execució material, per contravenir les més elementals normes de bona construcció, respecte dels quals el tècnic projectista no ha de respondre. De fet, la jurisprudència ha entès en nombroses sentències que la responsabilitat de l'arquitecte projectista s'infereix de la correcta execució de l'obra; en aquests supòsits l'absència de vicis en l'execució de l'obra seria reveladora precisament que en el projecte és on resideixen els defectes o incorreccions que generen els danys.

A *sensu contrario,* l'adequada previsió en la fase de projecció fa presumir que, en cas de vicis ruinògens, aquests obeeixen a una defectuosa execució material respecte d'allò dissenyat adequadament. En el cas examinat constitueix un fet provat que el projecte complia amb les exigències tècniques que l'obra requeria, de tal forma que els vicis no poden concebre's com a defectes amb origen en una defectuosa planificació de l'obra. El fet que l'arquitecte projectista no coincidís amb el tècnic encarregat de la direcció de l'obra és prou acreditatiu de la seva falta d'intervenció en la fase d'execució, limitant-se doncs a la redacció del projecte.

7. Taula de Sentències del Tribunal Suprem citades

Sala i Data	Ar.	Magistrat Ponent	Parts
1a., 2.4.2003	3001	José Manuel Martínez-Pereda Rodríguez	Manuel L. c. Salvador P., Enric Ll. i "Xan, SL".
1a, 27.2.2003	2515	Xavier O'Callaghan Muñoz	Doña Adriana L.F. i altres formularen demanda, en judici de menor quantia sobre vicis constructius, contra «Daben, SA», José Antonio D.R. i don Carlos S.O.
1a, 22.1.2003	128	Ignacio Sierra Gil de la Cuesta	Juan S. B., Dolores P.M., Juan José S.P., Mª Salud C.S., Emilio M.P., Mª Dolores S.P., José S.P. i Mª Teresa B.C., contra José Luis V.N., José Manuel L.A., i la mercantil "Promoción Técnica y financiera de Abastecimientos de Agua, SA" ("AQUAGEST, SA").
1a, 24.6.2002	5261	Antonio Romero Lorenzo	Margarita M.B., Miguel M.P., Esperanza M.B., Francisco Javier J.P., Juana C.P., Bernardo Q.S., i Josefa G.Z. contra, Bartolomé R.E., Enrique C.S. i Joaquín I.P.
1a, 22.3.2002	2285	Teófilo Ortega Torres	Teresa R. J., Cecilia P.J., Francisco Javier R.P., María de los Desamparados R.P., María Asunción R.F. i Angel José R.R., contra Rafael V.B., Dolores S.R., i Manuel R. G

8. Taula de Sentències d'Audiències Provincials citades

AP, Secció i Data	Ar.	Magistrat Ponent	Parts
Albacete, 2a, 29.1.2003	83990	Antonio Nebot de la Concha	Comunitat de Propietaris del carrer Brunete núms. 21 i 23, contra Ramón, Alfredo i GESTIM 58, SA.
Burgos, 3a, 2.5.2002	186001	Ildefondo Barcalá Fernández de Palencia	Rosalía M.O. contra José Manuel F.P., Angel A. E. P. i Jesús I. M.
Palencia, Única, 25.4.2001	157532	Mauricio Bugidos San José	Mª. Carmen M.C., Mª. Luisa S.A., Juan Carlos D.V., José Rubén V. V., Mariano M. G., Mª. Paloma R. P., Pedro C. V., Ana Mª. M. A., Olga G. P., Antonio B. P., Pablo S. L., Julio Gerardo M. C.., Luis Ángel P.M. y Herminia P.C. contra "Constructora Santervas S.L.", Juan Carlos S. B. i Amelia F.J.
Asturias, 5a, 18.1.2001	99257	José María Álvarez Seijo	C.P.C.A.M. y C.R.N. de L., Siero, contra l'entitat mercantil, E.E.C.S.L., R.L.O., y A.R.D.G.

Alicante, 4a, 23.11.2000	2001/52223	María Amor Martínez	Mª Rosa R. C. y Luisa Mª S. C. contra Genaro Felipe G. A., Juan de Dios T. M. i "Management Services S.L."
Toledo, 1a, 12.1.2000	150	Julio Tasende Calvo	Vicente L. T., contra "Construcciones Gregorio y Justi, SL", i Francisco Javier P.P.